

QUYẾT ĐỊNH
**Ban hành Quy định về thời gian hoạt động của xe vệ sinh môi trường,
xe ô tô chở vật liệu xây dựng, phế thải rời tại các đô thị
trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15
được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15;
Căn cứ Luật Đường bộ số 35/2024/QH15;
Căn cứ Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ số 36/2024/QH15;
Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14;
Căn cứ Nghị định số 78/2025/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và
biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm
pháp luật được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 187/2025/NĐ-CP;
Căn cứ Thông tư số 26/2025/TT-BTP Hướng dẫn xây dựng, ban hành văn
bản quy phạm pháp luật;
Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 38/TTr-SXD ngày 30 tháng
3 năm 2026 và Công văn số 3351/SXD-QLCLHT&ATGT ngày 14 tháng 4 năm
2026; Báo cáo thẩm định số 444/BC-STP ngày 04 tháng 12 năm 2025 và Công
văn số 608/STP-VB&TDTHPL ngày 26 tháng 3 năm 2026 của Sở Tư pháp.
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định quy định về thời gian hoạt
động của xe vệ sinh môi trường, xe ô tô chở vật liệu xây dựng, phế thải rời tại
các đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định về thời gian hoạt động của xe vệ sinh môi trường, xe ô tô chở vật liệu xây dựng, phế thải rời tại các đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh”.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2026.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

- Các ông (bà): Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Xây dựng; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu; các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

- Trong quá trình thực hiện Quy định ban hành kèm theo Quyết định này, nếu có khó khăn, vướng mắc các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan phản ánh kịp thời về Sở Xây dựng để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Bộ Xây dựng;
- Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy; TT HĐND tỉnh; } (báo cáo)
- Đảng ủy UBND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, thuộc UBND tỉnh;
- Các xã, phường, đặc khu;
- V0, V2, các CVNCTH;
- Lưu VT, GT3.

QĐ02-02b

Ký bởi: Trần Văn Mùi

Ký bởi: Phạm Đức Thắng

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Vũ Văn Điện



Quảng Ninh, ngày 24 tháng 4 năm 2026

QUY ĐỊNH

Về thời gian hoạt động của xe vệ sinh môi trường, xe ô tô chở vật liệu xây dựng, phế thải rời tại các đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 33 /2026/QĐ-UBND ngày 24/4/2026)

CHƯƠNG I. QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định chi tiết khoản 4 Điều 44 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ số 36/2024/QH15 về thời gian hoạt động của xe vệ sinh môi trường, xe ô tô chở vật liệu xây dựng, phế thải rời trong đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy định này áp dụng đối với cơ quan quản lý Nhà nước, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động của xe vệ sinh môi trường, xe ô tô chở vật liệu xây dựng, phế thải rời tại các đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

1. Đô thị là nơi tập trung dân cư sinh sống có mật độ cao và chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực phi nông nghiệp; là trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hóa hoặc chuyên ngành, có vai trò thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia hoặc một vùng lãnh thổ.

2. Xe vệ sinh môi trường là phương tiện giao thông đường bộ có chức năng thu gom rác thải bao gồm các loại xe như: Xe cuốn ép rác, xe chở rác, xe chở rác thùng rời.

3. Vận chuyển phế thải rời là quá trình chuyên chở phế thải rời từ các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, sinh hoạt (nơi phát sinh phế thải) đến nơi xử lý, bao gồm: Hoạt động vận chuyển trong quá trình thu gom, trung chuyển phế thải rời đến điểm tập kết hoặc trạm trung chuyển.

4. Đường đô thị là đường trong phạm vi địa giới hành chính nội thành, nội thị, bao gồm: Đường cao tốc đô thị, đường phố, đường ngõ, ngách, kiệt, hẻm trong đô thị.

5. Đường ngoài đô thị là các đường không nằm trong phạm vi quy định tại khoản 4 Điều này.

Điều 4. Nguyên tắc chung

1. Các phương tiện xe vệ sinh môi trường, xe ô tô chở vật liệu xây dựng, phế thải rời phải đảm bảo điều kiện phương tiện theo quy định của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và các quy định hiện hành khác có liên quan.

2. Việc vận chuyển vật liệu xây dựng, phế thải phải tuân thủ các quy định bảo vệ môi trường, đảm bảo an toàn giao thông theo các quy định hiện hành của Luật bảo vệ môi trường, Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

3. Trong quá trình tham gia giao thông, chủ phương tiện, người điều khiển xe vệ sinh môi trường, xe ô tô chở vật liệu xây dựng, phế thải rời phải tự giác, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, bảo vệ môi trường và các quy định pháp luật có liên quan.

CHƯƠNG II. QUY ĐỊNH VỀ THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG CỦA XE VỆ SINH MÔI TRƯỜNG, XE Ô TÔ CHỖ VẬT LIỆU XÂY DỰNG, PHẾ THẢI RỜI

Điều 5: Thời gian hoạt động của xe vệ sinh môi trường, xe ô tô chở vật liệu xây dựng, phế thải rời

1. Xe vệ sinh môi trường, xe ô tô chở phế thải rời.
 - a) Đối với đường đô thị: Thời gian hoạt động từ 8 giờ đến 16 giờ và từ 18 giờ đến 6 giờ sáng ngày hôm sau.
 - b) Đối với đường ngoài đô thị: Không quy định/giới hạn thời gian hoạt động.
2. Xe ô tô chở vật liệu xây dựng: Không giới hạn thời gian hoạt động.
3. Trong thời gian hoạt động, các phương tiện xe vệ sinh môi trường, xe ô tô chở vật liệu xây dựng, phế thải rời phải được che, phủ kín, không để rơi vãi trên đường phố, không chở quá khổ, quá tải và phải tuân thủ hệ thống báo hiệu đường bộ trên các tuyến đường trong khu vực hoạt động.
4. Không giới hạn thời gian vận chuyển đối với các phương tiện vận chuyển bằng xe mô tô, gắn máy.
5. Trong trường hợp đặc biệt (thiên tai, mưa, bão, sạt lở,...) gây hậu quả ảnh hưởng đến môi trường, an sinh xã hội thì không giới hạn thời gian vận chuyển đối với xe vệ sinh môi trường cho đến khi kết thúc công tác khắc phục hậu quả.

Điều 6. Trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động vận chuyển

1. Tuân thủ pháp luật về giao thông đường bộ và các yêu cầu về trách nhiệm, nghĩa vụ được quy định tại Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14; Nghị định số 08/2022/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 05/2025/NĐ-CP; Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT và Thông tư số 09/2026/TT-BNNMT, các quy định khác có liên quan đối với hoạt động vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường phải xử lý và chất thải nguy hại.

2. Tổ chức, cá nhân tham gia công tác vệ sinh môi trường, vận chuyển vật liệu xây dựng, phế thải rời phải có các biện pháp phòng ngừa; thông báo cho các cơ quan chức năng khi xảy ra sự cố, rủi ro trong quá trình vận chuyển.

3. Quản lý, sử dụng các phương tiện, thiết bị vệ sinh môi trường, ô tô chở vật liệu xây dựng, phế thải rời đúng thời gian quy định tại Quyết định này và các quy định hiện hành khác có liên quan.

Điều 7. Trách nhiệm của các sở, ngành, địa phương

1. Sở Xây dựng.

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các địa phương tuyên truyền, hướng dẫn, triển khai thực hiện Quyết định này.

b) Tổng hợp các nội dung vướng mắc, kiến nghị, phát sinh trong quá trình thực hiện, tham mưu đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung các nội dung liên quan cho phù hợp.

2. Sở Nông nghiệp và Môi trường, Công an tỉnh.

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan trong việc kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về vệ sinh môi trường, vận chuyển vật liệu xây dựng, phế thải rời.

3. Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu.

a) Tổ chức quản lý các hoạt động có liên quan đến công tác vệ sinh môi trường, vận chuyển vật liệu xây dựng, chất thải rời theo quy định của pháp luật.

b) Tổ chức kiểm tra và xử lý vi phạm theo quy định đối với hoạt động vệ sinh môi trường, vận chuyển vật liệu xây dựng, chất thải rời thuộc thẩm quyền; tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, vận động nhân dân tích cực giữ gìn vệ sinh môi trường và nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật, nâng cao ý thức cộng đồng về quản lý vệ sinh môi trường, vận chuyển vật liệu xây dựng, chất thải rời.

c) Phối hợp với các cơ quan liên quan trong trường hợp phát hiện những vi phạm về quản lý, vận chuyển chất thải trên địa bàn để xử lý theo quy định của pháp luật.

CHƯƠNG III: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 8. Điều khoản thi hành

1. Những nội dung không đề cập trong Quy định này được thực hiện theo các quy định pháp luật hiện hành khác có liên quan.

2. Trong quá trình thực hiện, trường hợp văn bản quy phạm pháp luật dẫn chiếu tại Quyết định này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì áp dụng các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.